

Marketing a management: Téma č. 16: PRACOVNÍ SMLOUVA

Uvědomím si, že:

Pracovní smlouva je dvoustranný právní dokument, který upravuje vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, stanovuje jejich práva a povinnosti a musí obsahovat základní náležitosti, jako je druh práce, místo výkonu práce a den nástupu. Kromě těchto povinných údajů může smlouva obsahovat i další ujednání, například zkušební dobu, délku pracovního poměru, mzdové podmínky. Je vyhotovena písemně, minimálně v počtu vyhotovení, kolik smluvních stran se týká.

Otázky k zamyšlení:

- Jaké výhody a nevýhody přináší pracovní smlouva oproti jiným formám pracovního vztahu (např. dohoda o provedení práce)?
- Proč je důležité si pečlivě přečíst pracovní smlouvu před jejím podpisem?
- Jaké důsledky může mít pro zaměstnance nedodržení smluvních podmínek?
- Měl by zaměstnavatel mít možnost měnit podmínky pracovní smlouvy jednostranně? Proč ano/ne?

Zadání příkladu:

PRACOVNÍ SMLOUVA

Jste uchazeč/ka o zaměstnání. Před nástupem jste obdržel/a návrh pracovní smlouvy. Rozhodněte, které části pracovní smlouvy byste nepřijal/a, nebo navrhl/a k opravě pracovní smlouvy a uveďte proč? Jaké další písemnosti k pracovní byste od zaměstnavatele vyžadoval/a?

Znění pracovní smlouvy:

FYZIOCLINIC s.r.o.

se sídlem Kupecká 523/12, 756 68 Zruč nad Sázavou

IČ: 12345678

zastoupená Pavlem Koubkem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Olomouci, oddíl H, vložka 123
(dále jen jako „Zaměstnavatel“)

a

jméno: Mirek Bezouška

trvale bytem: Klukova 124, Zruč nad Sázavou

bankovní spojení: Komerční banka 1228456912/0100

(dále jen jako „Zaměstnanec“)

uzavírají tuto:

PRACOVNÍ SMLOUVU

podle ust. § 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění

1.

Vznik pracovního poměru

Pracovní poměr vzniká dne 1.2.2026. Den nástupu zaměstnance do zaměstnání je 31.1.2026

2.

Druh práce:

Zaměstnanec nastupuje na pracovní pozici – **fyzioterapeut**. Obsahem a náplní pracovní pozice jsou: vykonávání odborné fyzioterapeutické terapie a diagnostických činností klientů v rámci individuálních terapií, obsluha přístrojové a fyzikální léčby v oboru fyzioterapie a návazných oborů, úklid pracoviště, administrativní práce.

3.

Místo výkonu práce

Výkon práce bude prováděn na adrese: Česká republika

4.

Doba trvání pracovního poměru

Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou do 31.12.2026.

5.

Ujednání o zkušební době

Sjednává se zkušební doba, která činí 5 kalendářních měsíců. Ve zkušební době je každá ze smluvních stran oprávněná ukončit pracovní poměr bez udání důvodu.

6.

Mzdové ujednání

Mzdové ujednání a výměr je přílohou č.1, která je nedílnou součástí smlouvy.

Zaměstnanec obdrží výplatu bezhotovostním převodem na vlastní bankovní účet v termínu výplat zaměstnavatele, nejpozději však do 15. dne následujícího měsíce.

7.

Hmotná zodpovědnost

Zaměstnanec nese hmotnou zodpovědnost za svěřené přístrojové i obecné vybavení ve FYZIOCLINIC s.r.o. Za finanční obnosy, které bude inkasovat za provedené služby v FYZIOCLINIC s.r.o.

8.

Další ujednání

Pracovní doba zaměstnance činí 42,5 hodin týdně.

9.

Dovolená

Zaměstnanci náleží právo na dovolenou za kalendářní rok podle ust. §§ 212, 213 a násl. zákoníku práce v délce trvání 20 dnů. Při čerpání dovolené je nutné přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele. Čerpání dovolené určuje v případě potřeby zaměstnavatel.

10.

Skončení pracovního poměru

Pracovní poměr může být rozvázán dohodou, písemnou výpovědí zaměstnance či zaměstnavatele, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době. Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli na výpovědní době 14 dnů.

11.

Další ujednání

Před uzavřením pracovní smlouvy zaměstnavatel seznámil zaměstnance s právy a povinnostmi, které pro něho z pracovní smlouvy vyplývají, pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má práci konat. Při nástupu do práce byl zaměstnanec řádně seznámen s pracovním řádem platným u zaměstnavatele a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat. Zaměstnanec byl také řádně seznámen s vnitřními předpisy zaměstnavatele.

Ode dne, kdy vznikne pracovní poměr je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné

plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy či pracovní smlouvou.

Stejně tak je zaměstnanec povinen zachovávat mlčenlivost o organizačních, finančních a obchodních skutečnostech zaměstnavatele, jenž se dozví při výkonu své pracovní pozice a nesdělovat tyto skutečnosti třetím osobám. V případě porušení takovéto povinnosti je sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každé takové porušení uvedené povinnosti mlčenlivosti zaměstnance.

Sjednaný obsah této pracovní smlouvy lze měnit, dohodne-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Změna musí být provedena písemně. Konat práce jiného druhu nebo v jiném místě, než byly sjednány v pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen jen výjimečně v případech uvedených v ust. § 37 a § 38 zákoníku práce.

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této pracovní smlouvy se řídí ustanoveními zákoníku práce a dalšími předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy. Tato smlouva je sepsána v 1 vyhotovení, které obdrží zaměstnavatel.

Ve Zruči nad Sázavou dne

Ve Zruči nad Sázavou dne

zaměstnanec

FYZIOCLINIC s.r.o.

Ukázka řešení:

FYZIOCLINIC s.r.o.

se sídlem Kupecká 523/12, 756 68 Zruč nad Sázavou

IČ: 12345678

zastoupená Pavlem Koubkem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Olomouci, oddíl H, vložka 123
(dále jen jako „Zaměstnavatel“)

a

jméno: Mirek Bezouška

datum narození: 12.12.1968, *musí být uvedeno*

trvale bytem: Klukova 124, Zruč nad Sázavou

bankovní spojení: Komerční banka 1228456912/0100

(dále jen jako „Zaměstnanec“)

uzavírají tuto:

PRACOVNÍ SMLOUVU

podle ust. § 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění

1.

Vznik pracovního poměru

Pracovní poměr vzniká dne 1.2.2026. Den nástupu zaměstnance do zaměstnání je 31.1.2026.
Den nástupu nesmí předcházet vzniku pracovního poměru.

2.

Druh práce:

Zaměstnanec nastupuje na pracovní pozici – **fyzioterapeut**. Obsahem a náplní pracovní pozice jsou: vykonávání odborné fyzioterapeutické terapie a diagnostických činností klientů v rámci individuálních terapií, obsluha přístrojové a fyzikální léčby v oboru fyzioterapie a návazných oborů, úklid pracoviště, administrativní práce. *Náplň práce nemá být součástí PS.*

3.

Místo výkonu práce

Výkon práce bude prováděn na adrese: **Česká republika**, *toto místo znamená, že může být zaměstnanec přemísťován dle libosti zaměstnavatele v rámci ČR, ideální stav by byl Kupecká 523/12, 756 68 Zruč nad Sázavou.*

4.

Doba trvání pracovního poměru

Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou do 31.12.2026.

5.

Ujednání o zkušební době

Sjednává se zkušební doba, která činí **5 kalendářních měsíců**. *Pokud se nejedná o vedoucí pozici činí zkušební doba ze zákona 4 měsíce, zkušební doba se nesmí prodlužovat nad zákonný rámec, ani tehdy je-li sjednaná pod zákonným limitem. Ve zkušební době je každá ze smluvních stran oprávněná ukončit pracovní poměr bez udání důvodu.*

6.

Mzdové ujednání

Mzdové ujednání a výměr je přílohou č.1, která je nedílnou součástí smlouvy. Zaměstnanec obdrží výplatu bezhotovostním převodem na vlastní bankovní účet v termínu výplat zaměstnavatele, nejpozději však do 15. dne následujícího měsíce.

7.

Hmotná zodpovědnost

Zaměstnanec nese **hmotnou zodpovědnost za svěřené přístrojové i obecné vybavení** ve FYZIOCLINIC s.r.o. Za finanční obnosy, které bude inkasovat za provedené služby v FYZIOCLINIC s.r.o. *Hmotná odpovědnost smí být sjednána pouze za předpokladu, že zaměstnanec přímo odpovídá za jeho pohyb např., skladník a výdej zboží. Hmotnou odpovědnost za svěřené přístroje nelze sjednat.*

8.

Další ujednání

Pracovní doba zaměstnance činí **40 hodin týdně**. *½ hodina na zákonnou přestávku se do pracovní doby nezapočítávají, i když ji zaměstnanec musí dodržet.*

9.

Dovolená

Zaměstnanci náleží právo na dovolenou za kalendářní rok podle ust. §§ 212, 213 a násl. zákoníku práce v délce trvání 20 dnů. Při čerpání dovolené je nutné přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele. Čerpání dovolené určuje v případě potřeby zaměstnavatel.

10.

Skončení pracovního poměru

Pracovní poměr může být rozvázán dohodou, písemnou výpovědí zaměstnance či zaměstnavatele, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době. **Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli na výpovědní době 14 dnů.** *Výpovědní doba činí nejméně 2 /dva/ měsíce podle ust. § 51 zákoníku práce v platném znění.*

11.

Další ujednání

Před uzavřením pracovní smlouvy zaměstnavatel seznámil zaměstnance s právy a povinnostmi, které pro něho z pracovní smlouvy vyplývají, pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž

má práci konat. Při nástupu do práce byl zaměstnanec řádně seznámen s pracovním řádem platným u zaměstnavatele a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat. Zaměstnanec byl také řádně seznámen s vnitřními předpisy zaměstnavatele.

Ode dne, kdy vznikne pracovní poměr je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy či pracovní smlouvou.

Stejně tak je zaměstnanec povinen zachovávat mlčenlivost o organizačních, finančních a obchodních skutečnostech zaměstnavatele, jenž se dozví při výkonu své pracovní pozice a nesdělovat tyto skutečnosti třetím osobám. V případě porušení takové povinnosti je sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každé takové porušení uvedené povinnosti mlčenlivosti zaměstnance.

Sjednaný obsah této pracovní smlouvy lze měnit, dohodne-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Změna musí být provedena písemně. Konat práce jiného druhu nebo v jiném místě, než byly sjednány v pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen jen výjimečně v případech uvedených v ust. § 37 a § 38 zákoníku práce.

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této pracovní smlouvy se řídí ustanoveními zákoníku práce a dalšími předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy. Tato smlouva je sepsána **v 1 vyhotovení, které obdrží zaměstnavatel. Musí být sepsána nejméně ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a druhé zaměstnanec.**

Ve Zruči nad Sázavou dne *1.2.2026*

Ve Zruči nad Sázavou dne *1.2.2026*

zaměstnanec

FYZIOCLINIC s.r.o.

K pracovní smlouvě by zaměstnavatel měl přiložit jako přílohu č. 1 platový výměr